

מסורת הש"ס

(א) [לעיל סג. לקמן תחת:], **(ב)** [שם: (א, א); לעיל סג:]; לקמן תחת: ערסין יט. [וזויר ז:]; **(ג)** [נסב: ד"ה רבן, (א) ז"ל קנה רש"ש].

◆◆◆

הגהות הב"ח

(א) גמ' וקא קשא ליה הינו גזר הינו דות כ"ל וליג היינו וכן בפירוש רשב"ס: **(ב)** שם בפסקא אינו צריך וכו' בבמאי קא מיפלגי ר"ע ורבנן קא חתא מיפלגי ר"ע ספרי: **(ג)** רשב"ס ד"ה [וצריך המוכר ליקח דרך כ"ל ויתבת ממנו ממקן: (ד) תוב' ד"ה ואי וכו' ובמסקי לרב פפא דאיתני ליה על גמ' לענין דאי נפל הדר בני לה:]

◆◆◆

מוסף רש"י

לא את הבור ולא את הדות. סופא דמתי' דהמוכר את הבית לא מוכר את היטע האל, וקאמר דגם את הבור ואת הדות אינו ככלל בית (רש"י א"א). המוכר את הבית לא מוכר את הבור שבה לו את הדות (וערבין י"ט). בור בתפירה כלל בנין מכליל, ודות בבנין (שם ורש"י א"א). ע"ע פי' שכתב לו אומקא ורובמא. של בית, שתשמש את בנין עמון, ולא אהני עומקא ורובמא אלא לתמי' עומקא ורובמא דמלחמן דמסתמא לא קני אינש עומקא ורובמא (לקמן קלחא). דלא חלו לרבינו אלא עליות ומסקא ולקרקעית הבית, שגם יכל מוכר לחפור תחת הבית

לוקח מעכב עליו (רש"י א"א). וצריך. מוכר, ליקח לו את דרך. מן הלוקח לילך בה לאותו בור ודות, שגם לו חלקקע מוכר לו ולא שייך בה כלום, דספיקא ליה מוכר בעין יפס מוכר (וערבין יט). ובגמ'א ניר: ז' ולקמן קלחא). והכ"א אינו צריך ליקח לו דרך. דמוכר בעין רעה מוכר ודק שייך לו (וערבין יט). דלמיתא נסס ששייר את הבור ואת הדות לעצמו כן שייך לו דרך (ויד' ז'). בזמן שאומר לו. מוכר ללוקח בית אני מוכר לך, חוץ מאלו. בור ודות, שאין צריך ליקח דרך. מיון דלא צריך לפסוק, דהא מסתמא נמי אין בור ודות ככלל הבית ופירש, והאי לטפוי מילתא קאמר ולהיטוי לשמייר לעצמו (וערבין יט). ובגמ'א ניר: ז' ולקמן קלחא.

◆◆◆

מוסף תוספות

א. דס"ל לתלמודא דהשתא גמי דאיתני ואמר ע"מ שדיוטא העליונה שלי אינו רשאי להכביר ולבנות ע"ג הדיוטא עצמה אלא לבנות ע"ג העמודין. ריטו יומא. ב. [ו]לא מצ' מוכר לבנות על גבי הבית ממש, שלא נשתעבדו לו כוחלי הבית אלא להשתמש בה בוידין, כדרך שאדם משתמש בדיוטא. רשב"א. ג. דאפי' להכביר על הבית בניערין זה לא איתני תנאיה וכו', ואפי"ג דגם בלא התנו יכול הוא לבנות באייר וכו'. ד. דהתם [גבי מעשר] שייך בתנאיה מקום מעשר בגוף השרה שמוכר אבל הכא מי משייר בגוף הבית שמוכר כליל. ה. והיינו דאמרין בשלהי שמעא דהר בני ליה ולא גרסינן דאי נפלה הדר בני לה. שם. וישנן רמב"ן.

ואי סלקא דעתך בסתמא קני עומקא ורומא. כדקפרכת לעיל: **כי גבזה י' טפחים מאי הוי.** אמאי לא קנה אלא לאו ש"מ דרומא מסתמא לא קני לא גג גבזה עשרה ולא אור מ' ואילך והוא הדין דלא קני עומקא מסתמא כלל כדכ דמינ' ומיהו גג שאין לו מעקה גבזה י' קני מסתמא להשתמש על גוף דלין זה ככלל רוס אלא ככלל ומדמינן **גבזה עשרה חשיב.** בית צפני עמנו ולא מיצטיל לגבי בית בסתמא עד דמפרש עומקא ורומא אצל אורר הגג עד לרקיע דהיינו רומא והוא הדין לעומקא קני מסתמא: **ס"ש דאמר ריש לקיש נו'.** מדרכ פפא מקשי. אי אמרת בשלמא דמסתמא קני לוקח עומקא ורומא היינו דאהני תנאה דע"מ שהוא מיותר לכדרכ פפא שאס רנא מוכר לבנות על גבי הדיוטא ולהגביה בניינן אחרים ברומו של בית בזנה דאי לא איתני הוה קני ליה לוקח לרומא שעל גבי הדיוטא מסתמא דרומו של בית קונה ככ"מ מסתמא ואפי' היכא דליכא דיוטא העליונה שהיא של מוכר אלא אי ס"ד דמסתמא לא קני לוקח רומא אלא של מוכר הוא ל"ל ע"מ מאי אהני תנאי המיותר בלא תנאיה נמי הוה קני מוכר לדיוטא העליונה ולרומו של בית ואס היה רואה לבנות בזנה. וקס"ד דהאי מקשה דהכי אימיה לפירושה דמילתיה דרז פפא כדפרשיש' לה: ה"ג בפירוש רבינו חננאל דאי **נפלה דדר בני לה.** לעולם מסתמא לא קני לוקח רומא ודקאמר' יתור תנאה ל"ל להכי אהני דאי נפלה דיוטא דהר בני לה וכדפרשיש' לעיל^א דרז פפא לאו בבנין ע"ג דיוטא איירי אלא בבנין דיוטא עצמה אס תפול.

כן נראה שיטע שמועה זאת צעני' ויש שיטות אחרות ואין בהן ממש: **באתנ' אע"פ שכתב לו עומקא ורומא.** כדאוקמה רז דימי בגמרא לעיל [נסג: דעומקא ורומא בסתמא לא קני ואהני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא ולא למיקני בור ודות שתשמישן מלוק מן הבית שאינו עשוי אלא לשאוב ממנו מים: ולריך. המוכר ליקח מ' ממנו דרך מן הלוקח לילך לבור ודות שלו דמוכר צעין יפה מוכר דברי ר"ע. ורבנן סבירא להו דמוכר צעין רעה מוכר ושייר דרך לעצמו ממה שמכר: **בזמן שאמר ליה חוץ מאלו.** חוץ מצור ודות ותנאי שלא לצורך הוא שהרי איןן ככלל בית אלא לטפויי מילתא קאמי ושייר לו דרך. ולרבנן לא אמת לטפויי כלל דכלאו הכי שייך לעצמו דרך ולרוחא דמילתא אמר כן שלא יאמר הלוקח כל הבית מכרת לי ולא עכבת דרך שאין לו מוכרינן בקיאינן בדניין והלכך פירש כל כך: **מכרן.** לבור ודות לאחר והבית עיכב לעצמו: **רבי עקיבא אומר א"צ הלוקח ליקח לו דרך.** לבור ודות שקנה דמוכר צעין יפה מכר לו: **גמ' היינו צור והיינו דות.** איהו צור ואיהו דות והלא אין היכר בין זה לזה ששניהן עמוקין בקרקע ויש בהן מים מכונסין ולמה לי למיתני תרתי: **בצפירה.** בקרקע קשה שמחזיק מים בלא בנין: **בבנין.** חופרין צור צעפר תיחוח ובונין לו כותל אצנים ומקרי דות. והלכך אי תנא צור הוה אמיתא ה"מ צור שהוא בצפירה אצל דות שהוא בבנין כעין הבית הרי הוא ככלל בית ואי תנא דות משום דבנין צפני עצמו הוא וחשיב אצל צור לא חשיב וליצטל גבי בית כריכא:

דרבי

וזאת אומרת^א דהא פשיטא דמהני דצוריה אס נפלה דהדר בני לה וממתניתין שמעינן דייתור לשון מהני אצל לרב וציד אחי שפיר זאת אומרת דמשייר בגוף הבית ולמאי דמסקי' דבסתמא לא קנה עומקא ורומא^ב מסיק לרב פפא לענין דאי נפל הדר בני לה לאו אעלייה קאי אלא אס נפל הבית ואינו רואה הלוקח לבנותו הרי צעל עלייה בזנה את הבית והעלייה ע"ג עמודים כאשר בתחלה ויושב זה עד שיתן לו יציאותיו^ג וא"ת ומאי נפקא ליה מינה צמה שהבית צנוי תחת העלייה כיון שהעלייה אינה צנויה ע"ג כתלי הבית אלא ע"ג עמודים הקצועין בחצר בלא בית נמי יכול לעשות כן ואמר ר"ת דאמר בפרק זה בורר (פאהדין דף לא). אחד אומר דציוטא עליונה ואחד אומר דציוטא תחתונה הרוח תחת העלייה ויתקבר וקשאי לפי' ר"ת דאמר בפרק זה בורר (פאהדין דף לא). אחד אומר דציוטא עליונה ואחד אומר דציוטא תחתונה מעשה בא לפני רבי ואירץ עדותן ואי דיוטא שורת חומה היאך הלוה חצירו על שורת חומה אלא משמע דהיינו תקרה ובשילהי כיצד משתפתין (עירובין דף פח). נמי תנן שתי דיוטות זו כנגד זו מחתתם עשו עוקה כו' לא משמע כלל שורת חומה אלא תקרה:

המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא סד.

ואי סלקא דעתך בסתמא קני בי גבזה י' טפחים מאי הוי. פי' בקוין' אי בסתמא קני אורר שלמעלה מן הגג שהוא גבזה עשרה מן הגג וגם הבנין שלמטה ממנה יקנה^א והגג שבאמצע לא יקנה ואין סברא שהיא הפסק בבנינו וזה דחקו לרבינו שמואל לפרש דלא קאי אע"פ שכתב לו עומקא ורומא דמתניתין אגג דאי קאי אגג א"כ כי נמי בסתמא לא קני תקשי ליה הכי דכשכתב לו עומקא ורומא קני צנין שלמטה מן הגג ואורר שלמעלה והגג שבאמצע לא קני ומשני כיוון דגבזה עשרה טפחים חשיב ולא קני ליה לגג אצל אורר קני צנין שלמטה מן הגג ואורר שלמעלה קני וכך פירש הקונטרס וכן צריך לפרש דלא מלי למימר כיון דלא קני גג לא קני נמי אורר שלא יהא הפסק בבנינו דהא מוכח בסמוך בדלאי דאי אמר בסתמא קני רומא אפי' כשהגג גבזה עשרה קני האורר למעלה הימנו עד לרקיע אע"ג דלא קני גג דפריך מדרכ פפא דאמר אס רנא לבנות על גבה בזנה וסלקא דעתך דעל גבה ממש קאמר חצורר שלמעלה מן הגג ויבנה על גבי עמודים שלא יכביד על הכותל ואי ס"ד בסתמא לא קני ל"ל על מנת פי' והלא בלא ע"מ נמי יכול לבנות עלייה בצורר שלמעלה מן הגג^א ואי כי אמר בסתמא נמי קני כשגג גבזה י' לא קנה לאורר שלמעלה דא"כ כי נמי בסתמא קני תקשי ליה ע"מ ל"ל וזהו דוחק לפי' רבינו שמואל שהמקשה הוא מקשה מכח אותה סברא שאין נראה לו שהיא הפסק בבנינו והגמי' אינו מושג ממנו ונראה לר"י לפרש דקאי ארישא אצל לא את הגג כדפרי' לעיל והכי פריך הכא א"א בשלמא דבסתמא לא קני עומקא ורומא כיון דבטורח צעי לקני רומא אחי שפיר רמינן דגג גבזה עשרה טפחים דלא קנה גג דבדבר מועט מתבטל הקנין דלא בטל גג אגב בית אלא אי אמרת דבסתמא קנה כיון שנקל כל כך לקנות א"כ אפי' גג שיש לו מעקה גבזה עשרה יקנה כיון דצעין יפה כל כך מוכר דאפי' בסתמא קני רומא ומשני לעולם בסתמא קני רומא ואפי' לא מוצין ליה גבזה י' בסתמא אס לא שכתב עומקא ורומא כיון דחשיב ורבינו תם אין נראה לו מה שפי' הקו' דדיוטא גג שיש לו מעקה גבזה עשרה טפחים דבמסכת שבת מוכח דלשון דיוטא הוא שורה דתנן בצורק מו (דף זא.) שתי גזוזטראות זו כנגד זו ברה"ר המושטע והצורק מו לו פטור היו שתיאם דציוטא אחת כו' משמע בשורה אחת שאינם זו כנגד זו ועוד דמאי דמפרש מילתיה דרז פפא דאי נפלה הדר בני לה הא לא משמע הכי ליגשא דרז פפא דקאמר שאס רואה לבנות עלייה על גבה בזנה ע"ג עמודים שלא יכביד על הבית ועוד שלריך לדחוק ולחלק בין הך דיוטא להאיא דהבית והעלייה ונראה לר"ת דיוטא עליונה היא שורת אצנים עליונה של חומה שהגג עומד עליה וקאמר למאי הלכתא קאמר ע"מ שהדיוטא עליונה שלי הלא אינו יכול להסירה אס היה רואה שכל הבית מכר לו ולענין מה היא שלו ומפרש רז וציד שאס רואה להוציא זה וזין מוציא פירוש על שורה עליונה אע"פ שמכביד על הבית^ב ורז פפא אמר אס רנא לבנות עלייה על גבה בזנה ע"ג עמודים שלא יכביד על הבית אלא להכביד אינו רשאי^ג ופריך אלא לרב פפא מאי זאת אומרת דאע"ג דיכול לבנות עלייה על גבה הא מסקינן דעומקא ורומא מסתמא לא קני וא"כ כיון דלא מהני דצוריה לשייר בגוף הבית ואינו יכול להכביד מאי

דבטורח צעי לקני רומא אחי שפיר רמינן דגג גבזה עשרה טפחים דלא קנה גג דבדבר מועט מתבטל הקנין דלא בטל גג אגב בית אלא אי אמרת דבסתמא קנה כיון שנקל כל כך לקנות א"כ אפי' גג שיש לו מעקה גבזה עשרה יקנה כיון דצעין יפה כל כך מוכר דאפי' בסתמא קני רומא ומשני לעולם בסתמא קני רומא ואפי' לא מוצין ליה גבזה י' בסתמא אס לא שכתב עומקא ורומא כיון דחשיב ורבינו תם אין נראה לו מה שפי' הקו' דדיוטא גג שיש לו מעקה גבזה עשרה טפחים דבמסכת שבת מוכח דלשון דיוטא הוא שורה דתנן בצורק מו (דף זא.) שתי גזוזטראות זו כנגד זו ברה"ר המושטע והצורק מו לו פטור היו שתיאם דציוטא אחת כו' משמע בשורה אחת שאינם זו כנגד זו ועוד דמאי דמפרש מילתיה דרז פפא דאי נפלה הדר בני לה הא לא משמע הכי ליגשא דרז פפא דקאמר שאס רואה לבנות עלייה על גבה בזנה ע"ג עמודים שלא יכביד על הבית ועוד שלריך לדחוק ולחלק בין הך דיוטא להאיא דהבית והעלייה ונראה לר"ת דיוטא עליונה היא שורת אצנים עליונה של חומה שהגג עומד עליה וקאמר למאי הלכתא קאמר ע"מ שהדיוטא עליונה שלי הלא אינו יכול להסירה אס היה רואה שכל הבית מכר לו ולענין מה היא שלו ומפרש רז וציד שאס רואה להוציא זה וזין מוציא פירוש על שורה עליונה אע"פ שמכביד על הבית^ב ורז פפא אמר אס רנא לבנות עלייה על גבה בזנה ע"ג עמודים שלא יכביד על הבית אלא להכביד אינו רשאי^ג ופריך אלא לרב פפא מאי זאת אומרת דאע"ג דיכול לבנות עלייה על גבה הא מסקינן דעומקא ורומא מסתמא לא קני וא"כ כיון דלא מהני דצוריה לשייר בגוף הבית ואינו יכול להכביד מאי אומרת^א דהא פשיטא דמהני דצוריה אס נפלה דהדר בני לה וממתניתין שמעינן דייתור לשון מהני אצל לרב וציד אחי שפיר זאת אעלייה קאי אלא אס נפל הבית ואינו רואה הלוקח לבנותו הרי צעל עלייה בזנה את הבית והעלייה ע"ג עמודים כאשר בתחלה ויושב זה עד שיתן לו יציאותיו^ב וא"ת ומאי נפקא ליה מינה צמה שהבית צנוי תחת העלייה כיון שהעלייה אינה צנויה ע"ג כתלי הבית אלא ע"ג עמודים הקצועין בחצר בלא בית נמי יכול לעשות כן ואמר ר"ת דאמר בפרק זה בורר (פאהדין דף לא). אחד אומר דציוטא עליונה ואחד אומר דציוטא תחתונה מעשה בא לפני רבי ואירץ עדותן ואי דיוטא שורת חומה היאך הלוה חצירו על שורת חומה אלא משמע דהיינו תקרה ובשילהי כיצד משתפתין (עירובין דף פח). נמי תנן שתי דיוטות זו כנגד זו מחתתם עשו עוקה כו' לא משמע כלל שורת חומה אלא תקרה: **ממאי**

בלבד: ר"ע אומר אינו צריך. הלוקח ליקח דרך מן המוכר ודאי מוכר יפה מוכר: והכמים אומרים צריך לקנות לו דרך.

עין משפט ונר מצוה

בו א מיי פכ"ד מהל' מביה הל' טז סמג עשין פכ טו"ע"ע ח"מ סימן ריד ספקי ח:
בו ב מ"י שס הל' טו ופכ"ה הלכה ז סמג שס טו"ע"ע שס ספ"ר זכע"ג:
בח ג ד ה מ"י שס פכ"ה הלכה ג טו"ע"ע שס ספקי ז:

◆◆◆

רבינו גרשום

אי ס"ד בסתמא קני עומקא ורומא כי גבזה י' טפחים מאי הוי. ליקני גמי אלא ש"מ בסתמא לא קני ואיתני לבנות עלייה לא קני ומשני לעולם לא תסייעה בסתמא קני והבא משום דכיוון דגבזה י' טפחים הוה דבר חשוב ורשות בפני עצמו הוי רשוי' לא קני עד דכתב עומקא ורומא: ת"ש דאמר ריש לקיש.

לעיל זאת אומרת וכו' ורב פפא אמר שאם רצה לבנות עלייה על גבה בזנה, בשלמא לרב וציד מושם הכי אצטריך למתני זאת אומרת דכי היכי דגבי מעשר שייך מקום מעשר כן הכי נמי הכא שייך מקום לוידין וגזוזטראות בחצר דהיינו דמהני על מנת לטפויי מלתא. אלא לרב פפא קשאי דמאי אהני מושם הכי לדבריה הכל אהני על מנת דשייר בדיוטא כי היכי דמהני גבי מעשר מהני על מנת גם הכא אלא אי ס"ד בסתמא לא קני הלוקח עומקא ורומא למה לי על מנת בשלמא לרב וציד אצטריך שיכול להוציא איתני אלא לרב פפא למה ליה. להכי אהני האני על מנת שאם נפלה הדיוטא מצ' למבני לה דבמסקא אבל אי לא הוי מהני לא הוה מצ' למחור ולמבני לה דמצי אמר הלוקח השתא לית לך רשותא. ואמטו להכי לא מתרן לה רב פפא להחיא תיוראא לעיל משום דשניא דחוקי דמי ליה דמתני דרב דלא איתני איתני לעילמא: **פ'סיקא** ולא מכר לו את הבור ואת הדות. שבבית אפי"פ שכתב לו עומקא ורומא: היינו בור היינו דות. ששניהן עמוקים ויש בהן מים: שהבור בחפירה. בלא כתלים: והדות בבנין. עשוי סביב בכתלים מטטה ועד למעלה: וצריך. למוכר הבית והחצר לקנות דרך מן הלוקח כדי שילך לבוור וליתור דברי ר' עקיבא. לפי שלא שייך לעצמו כלום אלא הבור והדות בלבד משום דמוכר שמקבל וזוי בעין יפה הוא מוכר: ותכמים אומרים אינו צריך. לפי שאין אדם מוכר דרך בורו: ומורה ר' עקיבא היכא דמכור הבית ואמר לו ללוקח הכל אני מוכר לך חוץ מאלו בור ודות ודאי שצריך ליקח לו דרך משום דבסתם גמי לא מכר הבור ודות וכו' אמר הכי ודאי לטפויי מלתא קאמי ולא מכר הדרך: מכרן בעל הבית לאחר. הבור והדות דמוכר בעין רעה מוכר